

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 758 -
759/2531

นางสาว นิชดา นาค พิทักษ์ กับพวก
กรมแรงงาน

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน
พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 2, มาตรา ข้อ 52, มาตรา ข้อ 54

แม้ธนาคารโจทก์ที่ 2 มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบกิจการการเงินการธนาคาร แต่กิจการใดที่กระทำให้งานหลักของโจทก์ที่ 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โจทก์ที่ 2 ย่อมจะกระทำได้ การเล่นเกมกีฬาของพนักงานของโจทก์ที่ 2 ตามระเบียบของธนาคารโจทก์ที่ 2 เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดของพนักงาน ทำให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ แสดงว่าการเล่นกีฬาเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้งานหลักมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นการที่โจทก์ที่ 2 สั่งให้โจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นพนักงานลงแข่งขันกีฬา จึงเป็นการสั่งให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่จ้างของโจทก์ที่ 2 เมื่อโจทก์ที่ 1 ประสบอันตรายจากการเล่นเกมกีฬา จึงเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง

เงินค่าครองชีพที่จ่ายให้ลูกจ้างเท่ากันทุกเดือน เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายแก่ลูกจ้าง เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน ถือว่าเป็นค่าจ้าง.
(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรโจทก์ที่ 2 ซึ่งต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมาย ส่วน จำเลยมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนในสำนักงาน กองทุนเงินทดแทน โดยมีคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนทำหน้าที่ปฏิบัติงาน โจทก์ที่ 1 ได้รับแต่งตั้งจากโจทก์ที่ 2 ให้เป็นนักกีฬาไปแข่งขันกีฬาแชร์บอลในการ แข่งขันกีฬาประเพณีวันสหกรณ์ประจำปี พ.ศ. 2530 ซึ่งตามระเบียบของโจทก์ที่ 2 ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานของนายจ้าง โจทก์ที่ 1 ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขัน ทำให้ เส้นเอ็นที่หัวเข่าขวาฉีกขาดต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นการประสบ อันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ขณะที่โจทก์ที่ 1 ประสบอันตรายได้รับค่า จ้างเดือนละ 3,145 บาท และค่าครองชีพเดือนละ 400 บาท มีสิทธิได้รับค่าทดแทน 1,347 บาท และโจทก์ที่ 2 ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่สถานพยาบาลไปก่อนแล้ว เป็นเงิน 9,375 บาท โจทก์ทั้งสองได้ยื่นคำขอเพื่อใช้สิทธิเรียกเงินทดแทน แต่ พนักงานเงินทดแทนมีคำวินิจฉัยว่า โจทก์ที่ 1 มิได้ประสบอันตรายเนื่องจากการ ทำงาน โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าว ต่อมาจำเลยมีมติให้ยกอุทธรณ์ของ โจทก์โจทก์ทั้งสองไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของจำเลย จึงขอให้ศาลพิพากษาเพิก ถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและให้จ่ายเงินค่าทดแทนให้ โจทก์ที่ 1 จำนวน 1,347 บาท หากนับแต่วันฟ้องโจทก์ที่ 1 ไม่สามารถปฏิบัติงานให้ นายจ้างได้เนื่องจากเหตุประสบอันตรายดังกล่าว ให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนตาม กฎหมายให้โจทก์ที่ 1 ด้วย และค่ารักษาพยาบาลจำนวน 9,375 บาท แก่โจทก์ที่ 2 พร้อมทั้งดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ที่ 1 เป็นลูกจ้างประจำของโจทก์ที่ 2 ตำแหน่งพนักงาน ประชาสัมพันธ์ ได้รับค่าจ้างเดือนละ 2,900 บาท ค่าครองชีพเดือนละ 400 บาท แต่ โจทก์ที่ 2 มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการเงินการธนาคาร มิใช่เพื่อการ กีฬาการที่โจทก์ที่ 1 ได้รับบาดเจ็บขณะที่ลงแข่งขันแชร์บอลเป็นเรื่องนอกทางการที่

จ้างและอยู่นอกเวลาทำงานตามปกติจึงมิใช่เป็นการประสบอันตรายตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 2 คำวินิจฉัยของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนและมติของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนจึงชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ค่าครองชีพจะนำมารวมกับเงินเดือนในการคำนวณค่าทดแทนไม่ได้

ศาลแรงงานกลางกำหนดประเด็นว่า

1. โจทก์ที่ 1 ได้รับค่าจ้างขณะประสบอันตรายเดือนละเท่าใด
2. โจทก์ที่ 1 ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างหรือเพื่อประโยชน์ของนายจ้างหรือไม่ และมีเหตุเพิกถอนคำสั่งของจำเลยหรือไม่
3. โจทก์ทั้งสองมีสิทธิได้รับเงินตามฟ้องเพียงใดหรือไม่

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว วินิจฉัยประเด็นข้อ 1 ว่า โจทก์ที่ 1 ได้รับเงินเดือนเดือนละ 2,900 บาท และค่าครองชีพเดือนละ 400 บาท ส่วนประเด็นข้อ 2 วินิจฉัยว่า โจทก์ที่ 1 ได้รับคำสั่งจากโจทก์ที่ 2 ให้ไปร่วมแข่งขันกีฬาในวันสหกรณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการสหกรณ์ที่เป็นวัตถุประสงค์ของโจทก์ที่ 2 ถือว่าเป็นงานพิเศษที่นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างปฏิบัติ เมื่อโจทก์ที่ 1 ได้รับบาดเจ็บ จึงเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 2 คำวินิจฉัยของจำเลยไม่ถูกต้องและวินิจฉัยประเด็นข้อ 3 ว่า โจทก์ที่ 1 ได้รับค่าจ้างเดือนละ 3,300 บาท โจทก์ที่ 1 มีสิทธิได้รับค่าทดแทน 1,254 บาท โดยมีสิทธิได้รับเงินทดแทนนับแต่วันที่ประสบอันตราย สำหรับโจทก์ที่ 2 ฟังได้ว่า ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลไปเป็นเงิน 9,375 บาท จริง พิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะ

กรรมการกองทุนเงินทดแทนที่ มท.1111/12302 กับ มท.1111/12303 และให้
จำเลยจ่ายค่าทดแทนให้โจทก์ที่ 1 จำนวน 1,254 บาท จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้โจทก์
ที่ 2 จำนวน 9,375 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า 'จำเลยอุทธรณ์ข้อแรกว่าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบกิจการการเงิน
การธนาคาร มิใช่เพื่อการศึกษา และการแข่งขันกีฬาของโจทก์ที่ 1 ก็อยู่นอกเวลา
ทำงานตามปกติระเบียบฉบับที่ 21 ว่าด้วยการแข่งกีฬาของธนาคาร ฟังไม่ได้ว่าเป็น
คำสั่งของนายจ้างให้โจทก์ที่ 1 ไปแข่งกีฬา เพราะไม่ได้มีข้อกำหนดว่าพนักงานของ
ธนาคาร ฯ จะต้องเล่นกีฬาและการเล่นกีฬาเป็นการเฉพาะตัวไม่อาจบังคับกันได้หาก
โจทก์ที่ 1 ไม่สมัครใจเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ธนาคารซึ่งเป็นนายจ้างก็ไม่อาจลงโทษ
โจทก์ที่ 1 หรือเลิกจ้างได้ เพราะไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยว
กับสภาพการจ้างการแข่งขันกีฬาของโจทก์ที่ 1 จึงมิใช่การปฏิบัติงานตามทางการที่
จ้างพิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้โจทก์ที่ 2 จะมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
การเงินการธนาคารก็ตามแต่กิจการใดที่หากกระทำแล้วจะทำให้กิจการหลักของ
โจทก์ที่ 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โจทก์ที่ 2 ก็ย่อมจะกระทำการดังกล่าว
ได้ ตามระเบียบฉบับที่ 21 ว่าด้วยการแข่งกีฬาของธนาคาร ซึ่งเป็นระเบียบที่โจทก์ที่
2 กำหนดขึ้นในข้อ 3 (3) ก็กำหนดว่า เพื่อเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของ
พนักงานจากการปฏิบัติงานประจำวันอันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของพนักงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนข้อ 3 (4) กำหนดว่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภายใน
และภายนอกของธนาคารแสดงให้เห็นว่า การเล่นกีฬาของพนักงานของโจทก์ที่ 2 ก็
กระทำไปเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กิจการหลักของโจทก์ที่ 2 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โจทก์ที่ 2 จึงมีอำนาจที่จะสั่งให้พนักงานของตนปฏิบัติได้ การที่

โจทก์ที่ 2สั่งให้โจทก์ที่ 1 ลงแข่งขันกีฬาในนามของโจทก์ที่ 2 จึงเป็นการสั่งให้ปฏิบัติงานตามทางการที่จ้างของโจทก์ที่ 2นั่นเอง กรณีเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องพิเคราะห์เลยไปถึงว่าหากโจทก์ที่ 1 ไม่เข้าแข่งขัน โจทก์ที่ 2 จะสามารถลงโทษได้หรือไม่เพราะนอกจากจะไม่ใช้หลักกฎหมายสำหรับใช้ในการพิจารณาว่า การกระทำของลูกจ้างเป็นการปฏิบัติงานในทางการที่จ้างหรือไม่แล้ว ข้อเท็จจริงยังได้ความว่า โจทก์ที่ 1สมัครใจเข้าแข่งขันกีฬาตามคำสั่งของโจทก์ที่ 2 และแม้จะเป็นการแข่งขันนอกเวลาทำงานตามปกติ ก็ยังถือว่าเป็นการปฏิบัติงานในทางการที่จ้างของโจทก์ที่ 2 อยู่ นั่นเอง...

จำเลยอุทธรณ์ประการที่สองว่า ค่าครองชีพไม่ใช่เงินเดือนหรือค่าจ้างตามความหมายในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 เห็นว่า โจทก์ที่ 2จ่ายเงินค่าครองชีพให้โจทก์ที่ 1 มีจำนวนเดือนละ 400 บาท เท่ากันทุกเดือน ค่าครองชีพเดือนละ 400 บาท จึงเป็นเงินที่โจทก์ที่ 2 ผู้เป็นนายจ้างจ่ายให้แก่โจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน ถือว่าเป็นค่าจ้าง...'

พิพากษายืน.

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-จุนท์ จันทรวงศ์-สุพจน์ นาถะพินธุ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น